

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת מיכאל מלכיאלי
אוריאל בוסו

פ/25/66

הצעת חוק העונשין (תיקון – עבירה כלפי קשיש או חסר ישע), התשפ"ג – 2022

1. תיקון סעיף 414 בחוק העונשין, התשל"ז–1977¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 414, בסופו יבוא :

”חסר ישע” – כהגדרתו בסעיף 368א ;

”זקן” – כהגדרתו בסעיף 368ו(ג).”

2. הוספת סעיף 415 אחר סעיף 415 לחוק העיקרי יבוא :

”קבלת דבר 415א. (א) הורשע אדם בעבירה לפי סעיף 415, כלפי במרמה מקשיש או זקן או חסר ישע, חזקה שנעברה העבירה בנסיבות חסר ישע מחמירות.

(ב) הורשע אדם בעבירה כאמור בסעיף קטן (א) יוטל עליו עונש מאסר, שלא יהיה בהעדר טעמים מיוחדים שיירשמו, כולו על-תנאי.”

3. בסעיף 416 לחוק העיקרי, בסופו יבוא ”ואם נעברה העבירה בנסיבות מחמירות, דינו – מאסר שלוש שנים.”

4. הוספת סעיף 416 אחר סעיף 416 לחוק העיקרי יבוא :

”תחבולה כלפי 416א. (א) הורשע אדם בעבירה לפי סעיף 416, כלפי קשיש או חסר ישע זקן או חסר ישע, חזקה שנעברה העבירה בנסיבות מחמירות.

(ב) הורשע אדם בעבירה כאמור בסעיף קטן (א) יוטל עליו עונש מאסר, שלא יהיה בהעדר טעמים מיוחדים שיירשמו, כולו על-תנאי.”

¹ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

דברי הסבר

אלפי זקנים וחסרי ישע בישראל נופלים קורבן למעשי הונאה, תרגילי עוקץ ושיווק טלפוני אגרסיבי ומטעה של אנשי מכירות, נותני שירותים ובעלי מקצוע מפוקפקים, המנצלים את תמימותם, בדידותם או חוסר השליטה של אוכלוסייה זו בשפה העברית, וזאת במטרה לגרוף כסף קל ולהתעשר על חשבונם.

מעשי הונאה אלה נוגעים כמעט בכל תחומי החיים: התחזות לנותני שירותים, הצעות לפוליסות ביטוח לא מתאימות, שיווק טלפוני מטעה של מוצרים שאין לקונים צורך אמיתי בהם, מכירת חבילות סלולר ומכשירים לא רלוונטיים, הוצאת פרטי כרטיס אשראי לצורך שימוש מפוקפק, החתמה על התחייבויות כספיות ארוכות טווח ללא אפשרות לביטול, הודעה על זכייה בהגרלה דמיונית, הסתרת מידע חשוב באותיות הקטנות של ההסכם וכיוצא באלה.

בניסיון לשפר את איכות חייה של אוכלוסייה זו ולשמור על כספה וביטחונה הכלכלי אל מול גורמים המנסים לנצל את מצבה, מוצע להרתיע ולקבוע בחקיקה חזקה לפיה עבירות מרמה ותחבולה שנעשות כלפי זקנים וחסרי ישע יהיו עבירות בנסיבות מחמירות. בנוסף, מוצע כי על מי שביצע את העבירה יוטל עונש מאסר בפועל, ללא אפשרות לחלופה עונשית בדמות קנס.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי (פ/21/24) ועל ידי חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/2877). הצעת החוק זהה לפ/24/2877 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

י"ח בכסלו התשפ"ג (12.12.2022)